

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4579/2532

บริษัท แวกเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
กับพวก

โจทก์
จำเลย

นาย เทียน ชัย โอมพิทักษ์พงศ์

ป.วิ.อ. มาตรา 163, มาตรา 164

โจทก์ขอแก้ฟ้องเกี่ยวกับวันเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดโดยอ้างเหตุว่า
พิมพ์ผิดพลาด เป็นการขอแก้รายละเอียดซึ่งต้องแถลงในฟ้องและเหตุที่โจทก์อ้างมา
นั้นเป็นเหตุอันสมควรอนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้อง เพราะอาจเกิดบกพร่องเช่นนั้นได้ ทั้ง
จำเลยให้การปฏิเสธลอย ๆ และชั้นไต่สวนมูลฟ้อง พยานโจทก์ก็เบิกความว่าจำเลย
กระทำความผิดตามวันที่ที่โจทก์ขอแก้ จึงไม่ทำให้จำเลยหลงข้อต่อสู้ ขอบที่จะให้
โจทก์แก้ฟ้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ศาลชั้นต้น
ไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องจำเลยให้การปฏิเสธ ในวันนัดสืบ
พยานโจทก์ ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ให้งดสืบพยานโจทก์และพยาน
จำเลย รอฟังคำพิพากษา แต่ก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้
ฟ้องโดยขอแก้คำว่า "วันที่ 21 กรกฎาคม 2531" เป็นคำว่า "วันที่ 21 กรกฎาคม
2530" โดยอ้างเหตุว่าพิมพ์ผิดพลาด จำเลยแถลงคัดค้านว่าเป็นการแก้วันกระทำ

ความผิดซึ่งจำเลยหลงต่อสู้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าการขอแก้ฟ้องนั้นฟ้องเดิมจะต้อง
สมบูรณ์ เมื่อฟ้องของโจทก์ไม่สมบูรณ์มาแต่ต้นแล้ว โจทก์จะมาขอแก้ฟ้องเพื่อให้
เป็นฟ้องที่สมบูรณ์หาได้ไม่จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้องและพิพากษาว่าโจทก์ยื่นฟ้อง
จำเลยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2531 กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดในวันที่ 21
กรกฎาคม 2531 ซึ่งเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดภายหลังวันที่โจทก์ฟ้อง
การจะฟ้องขอให้ลงโทษผู้ใดตามกฎหมายนั้นต้องเป็นเรื่อง que ผู้นั้นได้กระทำความผิดมาแล้ว
ก่อนวันที่โจทก์ฟ้อง จะฟ้องล่วงหน้าว่าจำเลยกระทำความผิดหาได้ไม่จำเลยไม่ได้กระทำ
ผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ขอให้อนุญาตให้โจทก์ทั้งสองแก้
ฟ้องได้ตามคำร้องและขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งของศาลชั้นต้น อนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องได้
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยไปให้สิ้นกระแส
ความ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163
บัญญัติว่า "เมื่อมีเหตุอันควรโจทก์มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้อง
ก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น..." พิจารณาแล้วโจทก์อ้างเหตุว่าฟ้องของโจทก์ทั้งสอง
บกพร่องเนื่องจากพิมพ์ผิดพลาดขอแก้คำว่า "วันที่ 21 กรกฎาคม 2531" เป็นคำ
ว่า "วันที่ 21 กรกฎาคม 2530" เห็นว่าเหตุที่โจทก์อ้างมานั้นถือได้ว่าเป็นเหตุอันควร
อนุญาตให้โจทก์แก้ฟ้องได้ เพราะอาจเกิดบกพร่องเช่นนั้นได้ และการที่โจทก์ขอแก้
ฟ้องเฉพาะวันเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดนั้น เป็นการแก้รายละเอียดซึ่งต้อง
แถลงในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 164 มิให้ถือว่า
ทำให้จำเลยเสียเปรียบ ทั้งจำเลยให้การปฏิเสธลอย ๆ และชั้นใต้สวนมูลฟ้อง พยาน
โจทก์ก็เบิกความว่าวันที่จำเลยกระทำความผิดคือวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 จึงไม่
ทำให้จำเลยหลงต่อสู้"

พิพากษายืน

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>